

1507241-14.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... e tinham informação de que no local ocorria o tráfico de entorpecentes. Fizeram uma breve campana nas imediações da Praça Dom José Gaspar, observando à distância. Então, avistaram Manqoba Bongani Dube e Jonathan Kauan da Silva Pereira. Não sabe se havia um terceiro envolvido no tráfico de drogas. Avaliaram a cabana, e não encontraram mais drogas, mas não procuraram drogas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507241-14.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507241-14.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANQOBA BONGANI DUBE e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

JONATHAN KAUA DA SILVA PEREIRA e MANQOBA BONGANI DUBE, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e c.c. o art. 29, caput, e c. o art. 61, II, "j", ambos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 23 de março de 2021, por volta de 11h00min, ou seja, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, na Praça Don José Gaspar, Bairro República, nesta Capital, JONATHAN KAUA DA SILVA PEREIRA e MANQOBA DUBE, traziam consigo e guardavam 9 (nove) porções individualizadas de "maconha" para tráfico em concurso ajustado de ações, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo foi apurado, os policiais civis Alexandre Luis Sachetim e Julio Cesar Lopes Oliveira que, na ocasião acima indicada, estavam em patrulhamento de rotina, e permaneceram em campana nas imediações da Praça Don José Gaspar, ocasião em que avistaram os acusados JONATHAN e MANQOBA, e um terceiro indivíduo não identificado. As droagsTodos estavam praticando o tráfico de drogas. Revistados, localizaram com JONATHAN, no bolso da roupa que vestia, 4 (quatro) porções individualizadas de

“maconha”, ao passo que sob posse direta de MANQOBA, também em bolso da roupa que usava, havia outras 5 (cinco) porções individualizadas da mesma substância.

Os réus tiveram a prisão em flagrante revogada, sendo concedida a liberdade provisória (fls. 44/47).

A denúncia foi recebida no dia 19 de maio de 2021 (fls. 97/99).

Citado por edital, o réu MANQOBA BONGANI DUBE teve suspenso o curso do processo e do prazo prescricional por 20 anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal (fls. 139/140).

Citado por edital, o réu JONATHAN KAUAN DA SILVA PEREIRA teve suspenso o curso do processo e do prazo prescricional por 10 anos, nos termos do art. 109, I, c.c. art. 115 do Código Penal (fls. 139/140).

Foi indeferido o pedido de prisão preventiva formulado às fls. 131/133 (fls. 139/140).

Foi recebido o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público de fls. 150/160, nomeando a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para representar os réus (fl. 163). Foi mantida a decisão atacada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal (fl. 173).

Após a notícia da prisão preventiva (fls. 175/222), exigiu-se a certificação do local no qual fora recolhido o acusado JONATHAN KAUAN DA SILVA PEREIRA, expedindo-se o respectivo mandado de citação (fl. 229). Também foi noticiada a prisão do acusado MANQOBA BONGANI DUBE, conforme fls. 233.

Os réus foram devidamente citados (fls. 240 e 244), apresentando resposta à acusação (fl. 247).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência para ser realizada por via híbrida, no dia 19/09/2022, às 14h00min (fls. 258/263).

Foi revogada a r. decisão de fls. 139/140, que determinou a suspensão do andamento destes autos e respectivo prazo prescricional em relação aos réus JONATHAN KAUAN DA SILVA PEREIRA e MANQOBA BONGANI DUBE, retroagindo os efeitos da presente decisão à data de 6 de junho de 2022. Mantiveram a audiência designada a fls. 258 para o dia 19/09/2022, às 14h00min (fls. 277/278).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas policiais civis, arroladas pela acusação. Na sequência, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação, advertindo que é caso de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial menos gravoso, o afastamento da agravante da calamidade pública e o direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

De rigor a desclassificação do delito imputado ao acusado de tráfico de drogas para

o de uso de entorpecentes, pois não há provas para condenação nos termos da denúncia.

Embora exista prova da materialidade, pelo auto de exibição e apreensão (fl. 14), pelo laudo de constatação (fls. 18/21), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 141/143), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito, o policial civil Alexandre Luis Sachetim relatou que estava em diligência, e tinham informação de que no local ocorria o tráfico de entorpecentes. Fizeram uma breve campana nas imediações da Praça Dom José Gaspar, observando à distância. Então, avistaram Manqoba Bongani Dube e Jonathan Kauan da Silva Pereira. Não sabe se havia um terceiro envolvido no tráfico de drogas. Avaliaram a cabana, e não encontraram mais drogas, mas não procuraram drogas nas imediações. Assegura que viu os acusados vendendo as drogas, sendo abordados por transeuntes e entregando a drogas. As drogas estavam no bolso dos acusados. Não tinha dinheiro com os réus.

Por sua vez, o policial civil Julio Cesar Lopes Oliveira lembrou-se que tinham recebido denúncia de populares no sentido de que ambos estariam vendendo entorpecentes. Lembra-se que o sul-africano pegava algo e passava ao Jonathan. O local é uma Praça. O sul-africano dormia no local e tinha uma cabana de praia ali. Ele ficava na cabana atendendo a clientes e passava coisas para o Jonathan. Presenciaram a venda da droga.

O réu MANQOBA BONGANI DUBE contou que Jonathan chegou na praça e pediu para fumar o seu baseado. Morava ali na barraca. Disse que dois policiais chegaram e pegaram duas . Já conhecia o Jonathan, mas ele não mora na praça. Disse que fuma apenas maconha. Não mora na barraca, mas vai ali visitar seu amigo. Mora sozinho no Brasil. Está preso por um furto.

O réu JONATHAN KAUA DA SILVA PEREIRA foi declarado revel, pois devidamente intimado não compareceu em juízo.

Essa, em síntese, a prova oral colhida, a qual é insuficiente para a condenação.

Como se verifica, o conjunto probatório juntado aos autos não permite atestar com a devida certeza necessária a prática do delito de tráfico de drogas por parte dos réus, não sendo possível afastar a possibilidade dos entorpecentes apreendidos se destinarem exclusivamente ao consumo próprio.

Com efeito, além da quantidade ínfima de drogas apreendidas (menos de 10 gramas e apenas de maconha – laudo químico-toxicológico das fls. 141/143), os policiais civis não localizaram dinheiro com os acusados. Disseram que MANQOBA morava em uma barraca no loca, que ambos pareciam ser moradores de rua, sendo o local cercado por usuários.

Conforme se depreende da prova oral colhida, os agentes policiais ao chegarem ao local dos fatos, apenas avistaram os acusados supostamente passando algo para um transeunte, ainda que com eles não tenha sido encontrado dinheiro.

Neste sentido, além da falta de elementos que indicassem a prática da traficância por parte dos acusados, a quantidade de entorpecentes era ínfima, sendo discutível se destinava-se ou não ao tráfico.

Portanto, há fundadas dúvidas sobre o destino da substancia ilícita encontrada com os acusados, sendo crível que estas porções destinavam-se ao consumo pessoal.

Assim, pela prova produzida nos autos não é possível afirmar que as drogas encontradas com os acusados seriam por ele vendidas, pois diante da pouca

quantidade de entorpecentes apreendidos e das demais circunstâncias fáticas, devem os réus serem apenados na forma do art. 28 da Lei nº 11.343/06, operando-se a desclassificação do delito imputado na denúncia, pois prevalece no caso o in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal promovida contra os réus JONATHAN KAUAN DA SILVA PEREIRA e MANQOBA BONGANI DUBE para DESCLASSIFICAR a imputação inicial, de prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, dando-o como incurso na pena do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Ante a total impossibilidade de imposição de cumprimento do art. 28 da Lei de Tóxicos, pois se não houver o cumprimento de prestação de serviços à comunidade não há possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade, submeto os acusados, nos termos do inciso I do referido dispositivo à advertência sobre os efeitos da droga.

Entendendo que a pena aplicada não tem caráter punitivo no sentido estrito, deixo de determinar o cumprimento do art.15, III, da Constituição Federal e de fixar regime para cumprimento de pena.

Ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, da mesma forma deixo de decretar a custódia cautelar do réu.

Transitada em julgado esta sentença, expeça-se o necessário e, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Condeno o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade concedida por serem os réus assistidos pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA